

감 사 보 고 서

-2020년도 ◆◆센터 종합감사-

2020. 11.



사립학교교직원연금공단 감사실

목 차

I. 감사실시 개요	3
II. ◆◆센터 업무현황	5
III. 감사결과	7
1. 감사결과 총괄	7
2. 적극행정면책 처리 현황	8
(1) 신청에 의한 면책 (국고학자금 대여한도 심사 부적정)	8
3. 처분요구사항	13
(1) 학점은행제 및 해외대학 국고학자금 지급업무 부적정 (통보, 주의)	13
(2) 개인회생 교직원 관리 소홀 (주의)	16
(3) 예산의 추산, 집행, 전용 부적정 (주의, 개선)	19
(4) 임차주택 임차계약 비용 지급 부적정 (주의, 권고)	25
(5) 자체추산 제도 운영에 대한 관리·감독 소홀 (개선)	30
4. 모범사례	35
(1) 자연재난 대비 체계적 위기대응을 통한 안전활동 강화	35
[붙임1] 감사심의위원회 심의결과	37
[붙임2] 적극행정면책(신청에 의한 면책) 신청서, 검토서, 결과서 ..	38

I 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실은 2017년도 ‘◆◆지부 종합감사’ 이후 지난 3년 동안 ◆◆센터에서 수행했던 제반 업무에 대한 감사를 실시하지 않았다. 그래서 ◆◆센터에서 수행한 업무가 법령·정관 및 규정·지침에 따라 적정하게 운영되고 있는지에 대한 업무 전반을 점검·개선하여 ◆◆센터 수행업무의 효율성을 높이는 데 기여하고자 2020년도 사학연금 연간감사계획에 ◆◆센터 종합감사를 반영하고 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

감사실은 이번 감사에서 ◆◆센터의 수행업무인 생활자금대여 및 국고학자금 대여, 개인회생교직원 관리, 부산회관 운영 등 주요업무 실태를 점검하는 한편, 소극행정 점검, 적극행정 발굴, 재정집행사항 점검 등에 감사의 중점을 두었다. 그리고 2020년 8월 1일 조직개편에 따라 □□지부 업무가 ◆◆센터로 이관된 것을 반영하여 □□지부의 2017년 종합감사 수행 이후의 업무를 감사대상에 포함하였다.

3. 감사실시 과정

감사실은 실지감사에 앞서 기존의 감사결과, 국회 논의사항, 경영평가 등 관련 자료를 수집·분석 하였고, 이후 자료조사를 거쳐 2020. 10. 12.(월) 부터 2020. 10. 21.(수) 까지 8일 간 감사인원 5명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

분야별 주요 쟁점을 확인하기 위하여 ◆◆센터 주요업무와 처리 프로세스별 감사 체크리스트를 만들고 2020. 10. 14.(수)과 10. 19.(월)에 걸쳐 감사실 자체 점검회의를 2회 개최 하였다.

◆◆센터에서는 ‘국고학자금 대여한도 심사 부적정’과 관련하여 2020. 11. 16.(월)에 적극행정면책 신청서(신청에 의한 면책)를 제출 하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 위법·부당하다고 판단되는 사안과 관련하여 ◆◆센터의 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 ◆◆센터장을 포함한 담당직원이 참석한 가운데 코로나-19 확산 방지를 위하여 2020. 10. 20.(화) 스마트 감사 스테이션을 활용하여 비대면 소통회의를 실시하였으며, ◆◆센터 종합감사 연관부서 (○○○○팀, □□□□팀)의 각 부서장과 담당직원이 참석한 가운데 2020. 10. 23.(금) 마감회의¹⁾를 각각 실시하였다. 그리고 ◆◆센터와 연관부서로부터 업무처리 경위 등에 대한 확인서, 질문서, 답변서를 받고 이를 반영하여 감사결과 보고서를 작성하였으며, 내부 검토를 거쳐 2020. 11. 27.(금)에 감사심의위원회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

1) 코로나-19 확산 방지를 위해 각 부서별 마감회의를 별도로 실시하였으며 ◆◆센터의 경우 스마트 감사 스테이션을 활용하여 비대면 마감회의를 실시하였다.

II ◆◆센터 업무현황

1. 일반현황

(1) 조직·인원 현황

2020. 8. 1. ◆◆지부에서 ◆◆센터로 개편 후, 2020년 10월 현재 [표1]과 같이 정원 5명 대비 현원 5명으로 운영하고 있다.

[표1] ◆◆센터 현황

정원	1급~3급 부서장		3급~6급 부서원				공무직	계약직	계
	1명		4명				-	-	5명
현원	1급	2급	3급	4급	5급	6급	공무직	계약직	계
	-	1명	2명	1명	1명	-	-	-	5명

자료: ◆◆센터 제출자료와 '부서별, 직급별 기준인원 및 정원표(2020.08.01.)' 재구성

(2) 주요업무

◆◆센터는 [표2]와 같이 「직제규정시행규칙」 [별표 2] '부서별 업무분장표'에 의해 대구, 부산, 울산광역시를 포함한 경상남도·북도 지역의 현장서비스 업무와 대여업무(△생활자금대여, △국고학자금대여), 부산회관 관련 자회사 운영관리 위탁사업 업무 등에 관한 사항을 담당하고 있다.

[표2] ◆◆센터 업무분장표

<현장서비스>

1. 연금, 대여 서비스 관련 각종 대면·유선 상담에 관한 사항
2. 제 증명서 발급에 관한 사항
3. 가입 교직원의 급여지급사실 및 연금법 적용기간 확인에 관한 사항
4. 각종 신청서 현장접수에 관한 사항
5. 상담실 운영에 관한 사항
6. 법적용 대상기관, 교직원 및 국내 연금수급자 정보변경(주소, 계좌번호 등) 처리에 관한 사항
7. 학교기관 연금교육 및 각종 행사운영에 관한 사항(관할구역 내)

8. 유치원관리 지원에 관한 사항(관할구역 내)

9. 기타 본부부서 협업요청에 대한 현장업무 수행에 관한 사항(관할구역 내)

<대여지급, 개인회생 관리>

1. 대여(생활자금·국고학자금) 심사 결정 및 지급에 관한 사항(관할구역 내)
2. 개인회생절차 신청 교직원 관리에 관한 사항(관할구역 내)

<센터별 관할구역>

센터명	관할구역
◆◆센터	대구광역시, 부산광역시, 울산광역시, 경상북도, 경상남도
서울센터	서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도
대전센터	대전광역시, 세종특별자치시, 충청북도, 충청남도

*광주광역시, 전라북도, 전라남도, 제주특별자치도는 고객지원팀에서 관할

<기타>

1. 퇴직자 지원센터 운영에 관한 사항
2. 자회사(시설, 미화 등)운영관리 위탁사업 업무(대전센터, ◆◆센터)
3. 사무실 임대차 계약에 따른 제반 업무
4. 지부 직원의 임차주택 계약 및 관리에 관한 사항(대전센터, ◆◆센터)

Ⅲ 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 총 5건의 위법·부당사항이 확인 되었고, [표1]과 같이 신분상 조치 2건, 행정상조치 7건, 총 9건을 ◆◆센터, ○○○○팀, ■■■■■팀 등 관련부서에 처분요구 및 통보 하였으며, 1건의 감사모범사례(‘적극행정’ 분야)를 발굴 하였다.

[표1] 처분요구사항 총괄(모범사례 포함)

(단위: 건, 명)

구분	계			신분상 조치			행정상 조치							모범	
	건수	인원	소계	징계	경고	주의	소계	시정	경고	주의	개선	권고	통보		소계
◆◆센터	4		4							3			1	4	1
○○○○팀	1		1									1		1	
■■■■■팀	2		2								2			2	
①①팀		2	2			2	2								
계	7	2	9			2	2			3	2	1	1	7	1

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다

(가) 국고학자금 대여 업무 분야

- ① ◆◆센터는 국고학자금 대여 심사시, 「국고학자금 대여 안내서(업무처리기준)」에서 규정하고 있는 대여 한도 및 심사관련 필수 서류 구비 내역 확인에 소홀함

(나) 개인회생 관리 분야

- ① ◆◆센터는 「개인회생 업무처리기준」에서 규정하고 있는 교직원 회생상태 모니터링을 강화할 필요가 있음

(다) 추산 및 예산집행 분야

- ① ◆◆센터는 자체추산을 통한 예산 추산, 집행, 전용 시 지침 및 기준을 철저히 준수할 필요가 있음
- ② ◆◆센터 및 ○○○○팀은 직원 임차주택 지원 시 중복지급을 하지 않도록 기준을 철저히 준수하고, 과도한 지원이 되지 않도록 「센터 및 자금운용관리단 근무직원 임차주택 관리기준」을 개선할 필요가 있음
- ③ ■■■■■팀은 센터 자체추산제도의 실효성에 대해 검토하여 자체 추산제도의 존속 혹은 개선에 대하여 검토할 필요가 있음

2. 적극행정면책 처리 현황

이번 ◆◆센터 종합감사와 관련하여 1건의 적극행정면책 신청(신청에 의한 면책)이 접수 되었고, 신청내용이 사학연금 「적극행정지원제도 운영기준」 제7조의 면책요건에 해당하는지에 대하여 감사와 감사실 검토 후 ‘적극행정면책 검토서’를 작성하였으며, 이를 토대로 2020. 11. 27. 감사심의위원회 의결로 면책을 결정하였다.

[표2] 적극행정면책 처리 현황

구분	관련 지적사항(요지)	신청자	처리결과	처리사유
신청에 의한 면책	·제 목: 국고학자금 대여한도 심사 부적정 ·지적요지: ◆◆센터 AAA은 2020년 8월, 국고학자금 대여 지급심사 중, 교직원의 대여 한도에서 보증보험을 설정하여 대여한 금액을 임의로 제외하고 추가로 지급하여 교직원의 대여한도를 초과하는 대여를 지급하였음.	AAA	면책	·공단에 재무적 위험이 발생하지 않는 것을 검토하고 교직원의 경제적 생활안정과 복지향상을 위해 적극적으로 대응하는 측면에서 발생한 사항으로, 사학연금 「적극행정지원제도 운영기준」 제7조의 면책요건을 모두 충족함

적극행정면책 1건에 대한 세부사항은 다음과 같다

(1) 신청에 의한 면책

가. 국고학자금 대여한도 심사 부적정

◆◆센터에서는 관할구역 내의 대여 지급업무를 총괄하며, 「2020년도 국고학자금 대여 안내서」 [재직자총괄팀-617(2020.02.11.)] 에 따라 관할구역 내의 국고학자금 대여와 관련하여 심사·지급업무를 수행하고 있다.

「2020년도 국고학자금 대여 안내서」에 따르면 국고학자금대여의 대여한도는 퇴직급여 예상액 이내로 정하고 있으며, 공단에 대한 채무가 퇴직급여 전액을

초과하는 경우 보증보험 설정에 의해 대여가 가능한 것으로 정하고 있고, 이에 따라 사학연금 연금정보시스템에서는 교직원의 국고학자금 대여한도를 퇴직급여 예상액으로 설정하되, 보증보험을 통해 대여한 금액도 한도에 포함하여 산정하고 있다.

◆◆센터 ‘AAA’은 ’20년 2학기 국고학자금 대여업무를 수행하면서 2020. 8. 27. 교직원(ID:2539696)의 국고학자금 대여 신청금액 3,200,000원 중 대여 가능한도인 2,620,000원을 지급하였으나, 이후 교직원이 대여한도 부족으로 지급받지 못한 580,000원을 추가로 신청하여 심사하면서 보증보험 설정을 통한 대여금액을 대여한도에서 제외할 수 있는 규정이 없음에도 불구하고 2020년 1학기 보증보험 설정을 통해 대여한 3,000,000원을 대여한도에서 제외하고 추가 대여금을 지급한 이후에 다시 대여에 포함하는 전산처리를 진행하였다.

◆◆센터 ‘AAA’은 보증보험이 설정된 국고학자금 대여금액을 한도에서 제외한 사유를 △보증보험 추가 설정을 교직원에게 안내하였으나, 보증보험 기관에서 추가 설정이 불가능하다는 회신을 받아, 교직원이 등록금 마련에 어려움을 호소하여 이를 해결하기 위해 적극적으로 업무를 처리하는 과정에서 새로운 관점에서 대여한도를 해석하는 데 있어 발생한 사항인 점, △대여 한도액 산정 및 기존 대여내역의 검토를 충분히 거친 점, △보증보험을 설정한 대여를 대여한도에서 제외하여 심사하더라도 교직원의 채무 불이행에 따른 공단의 재무 리스크가 발생하지 않는다는 점 등 적극행정면책 취지에 부합한다는 것을 골자로 적극행정면책 신청서(신청에 의한 면책)를 2020. 11. 16. 감사에게 제출하였으며, 감사와 감사실은 신청내용이 사학연금 「적극행정지원제도 운영기준」 제7조의 면책요건에 해당하는지 검토한 후에 ‘적극행정면책 검토서’를 작성하였고, 이를 토대로 2020. 11. 27. 개최한 감사심의위원회에서 아래와 같이 면책요건을 모두 충족한 것으로 판단하여 <기존> ‘주의’ → <개선> ‘면책’을 의결하였다.

① 업무처리의 공공의 이익 여부

「사립학교교직원학자금대여사업위탁관리규칙」 및 「2020년 국고학자금대여 안내서」에서 정하고 있는 국고학자금 대여를 심사하는 과정에서 공단에 재무적 위험이 발생하지 않는 범위 내에서 교직원의 경제적 생활안정과 복지향상을 도모하기 위한 업무의 적극적 처리과정에서 발생한 사항으로, 업무처리의 공공의 이익에 해당한다.

② 업무의 적극적 처리결과 여부

해당 교직원(ID:2539696)이 2020년 2학기 국고학자금 320만원을 신청하였고, 국고학자금 대여가능 한도인 262만원에 대해서 심사·지급 처리를 완료하고 추가 금액에 대해 보증보험 설정을 안내 완료하였으나, 보증보험기관이 해당 교직원에 대한 추가적인 보증보험 설정을 거절하여 교직원이 등록금 마련에 어려움을 호소하였고, 이에 따라 교직원의 대여 한도액 산정기준과 기존 대여내역을 검토한 결과, 보증보험을 설정한 기존 대여를 대여 한도에서 분리하여 심사·지급 하더라도 추후 교직원의 채무 불이행에 따른 공단에 재무적 리스크가 발생하지 않는다는 것을 확인 후 처리한 것으로, 업무의 적극적 처리결과에 해당한다.

③ 고의나 중대한 과실 존재 여부

◆◆센터 국고학자금 대여 담당자 ‘AAA’과 국고학자금 대여 신청 교직원(ID:2539696) 사이에 사적인 이해관계가 없으며, 국고학자금 대여 업무는 2020년도 2학기 국고학자금(262만원) 지급(’20.8.27) → 학자금대여 추가지급 신청(’20.08.31) → 추가신청 대여에 대한 보증보험 설정 안내 및 추가 보증보험 설정불가 회신(’20.8.31) → 대여한도 및 관련규정 검토(’20.8.31.) → 센터장 결과보고 및 추가 대여지급 결정(’20.8.31)의 과정을 거쳐 추진되는 등 중대한 절차상의 하자는 없기 때문에, 고의나 중대한 과실이 존재하지 않는 것에 해당한다.

3. 처분요구사항

감사결과 지적사항별 처분요구사항은 다음과 같다

[별표1]

◆◆센터 감사결과 총괄표

구분	연번	내용	소관부서	처분사항
지적 사항	1	·학점은행제 및 해외대학 국고학자금 지급업무 부적정	◆◆센터	통보, 주의
	2	·개인회생 교직원 관리 소홀	◆◆센터	주의
	3	·예산의 추산, 집행, 전용 부적정	◆◆센터 ▣▣▣▣▣팀	주의, 개선
	4	·임차주택 임차계약 비용 지급 부적정	◆◆센터 ○○○○○팀	주의, 권고
	5	·자체추산 제도 운영에 대한 관리·감독 소홀	▣▣▣▣▣팀	개선
모범사례		·자연재난 대비 체계적 위기대응을 통한 안전활동 강화	◆◆센터	모범사례

주의요구 · 통보

번 호 (1)

제 목 학점은행제 및 해외대학 국고학자금 지급업무 부적정

소 관 부 서 ◆◆센터

조 치 부 서 ◆◆센터, ㉠㉠팀

내 용

1. 업무개요

◆◆센터는 관할구역 내의 대여 지급업무를 총괄하며, 「2020년도 국고학자금 대여 안내서」 {재직자총괄팀-617(2020.02.11.)}에 따라 관할구역 내의 국고학자금 대여와 관련하여 심사·지급업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「2020년도 국고학자금 대여 안내서」에 의하면 학점은행제교육훈련기관에 대한 학자금 대여 신청시 제307호 서식[교육비납입증명(고지)서]를 구비하여 신청하도록 되어있으며, 센터에서는 해당 서식을 확인하여 「학점인정 등에 관한 법률」 제3조 제1항에 의한 평가인정 학습 과정으로 학사 과정 및 전문학사 과정임을 확인하고 한 학기 24학점 이내에서 대여금액을 지급하도록 되어있다.

또한, 「2020년도 국고학자금 대여 안내서」에 의하면 해외대학 국고학자금 지급범위를 연간 \$10,000(미화기준) 이내의 실제 등록금(입학금, 수업료, 기성회비, 인건비, 운영비, 시설비, 교육충실비) 소요액에 대해 지급이 가능하며, 대여신청 시 등록금고지서를 구비하도록 정하고 있다. 이에 따라 센터에서는 해외대학 등록금

고지서에 표기되는 Tuition(수업료), Registration fee(등록금) 금액 등에 대한 세부내역을 확인하여 심사후 학자금 대여를 지급하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 학점은행제 교육훈련기관 국고학자금 심사 서류 미비

「2020년도 국고학자금 대여 안내서」에 의하면 학점은행제교육훈련기관에 대한 학자금 대여 신청시 제307호 서식 ‘교육비납입증명(고지)서’를 구비하여 신청하고 센터에서는 해당 서식을 확인하여 대여심사를 진행했어야 했다.

그러나 감사기간동안 해당기간에 지급된 학점은행제 교육훈련기관 국고학자금 지급내역에 대한 서류구비 여부를 검토한 결과 [표1]과 같이 제307호 서식을 구비하지 않은 신청 건에 대하여 국고학자금대여가 지급된 사실이 확인되었다. 등록금 고지서만 구비되어 있는 경우, 학사과정 및 인정학점을 확인할 수 없어 지급대상이 아닌 경우에도 대여를 지급할 우려가 있다.

[표1] 학점은행제 교육훈련기관 국고학자금 대여 서류 미비 현황

연번	성명	고객ID	대여일시	미비서류
1	이○○	1109632	2019.01.02	· 제307호 교육비납입증명서 미비
2	정○○	1187834	2020.01.14	
3	이○○	1162138	2020.01.21	

자료: 연금정보시스템 조회 자료, ITSM 추출자료 재구성

주: 2017년 ~ 2020년 학점은행제 교육훈련기관 및 해외대학 국고학자금 대여 건 중 샘플 23건 검토

나. 해외대학 국고학자금 심사 서류 미비

「2020년도 국고학자금 대여 안내서」에 의하면 해외대학 국고학자금 지급범위를 연간 \$10,000(미화기준) 이내의 실제 등록금(입학금, 수업료, 기성회비, 인건비, 운영비, 시설비, 교육충실비) 소요액에 대해 등록금 고지서 상 표기되는 금액에 한정하여 신청금액을 심사 후 학자금 대여를 지급했어야 했다.

그러나 교직원 황○○(ID:1221022)의 2019년도 2학기 해외대학 국고학자금 신청 서류심사 시, 항목별 납부대상 금액을 확인할 수 있는 등록금 고지서 없이 외국환계산서 및 해외송금확인서만으로 연간 한도금액인 \$10,000을 지급한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ◆◆센터는 국고학자금 대여 지급심사 시, 「국고학자금 대여 안내서」에서 정한 필수 구비서류 확인을 강화하고 안내서에 따른 국고학자금 대여 심사를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ① ㉠㉡팀장은

학점은행제 교육훈련기관 및 해외대학 국고학자금 지급업무를 규정에 맞지 않게 소홀히 한 관련자에게 「인사규정」 제35조에 따라 신분상 조치(주의)하시기 바랍니다.

(주의요구)

※ 관련자 현황

소속	직급	성명	조치내역	비고
◇◇◇◇◇팀	○급	BBB	주의	
◇◇◇◇◇팀	○급	CCC	주의	

② ◆◆센터장은

향후, 학점은행제 교육훈련기관 및 해외대학 국고학자금 심사업무 처리 시 제307호 서식 및 수납대상 항목별 금액을 확인 할 수 있는 등록금 고지서를 징구하여 신청 서류를 면밀히 검토하여 지급하시는 등 업무처리에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

주 의

번 호 (2)

제 목 개인회생 교직원 관리 소홀

소 관 부 서 ◆◆센터

조 치 부 서 ◆◆센터

내 용

1. 업무개요

공단은 개인회생 신청 교직원에 대하여 「개인회생 업무처리기준」에 따라 법원으로부터 금지명령 문서를 송달받은 경우, 개인회생 교직원을 등록하여 개인회생 절차가 진행중인 교직원(연금 수급자 포함)에 대하여는 대여규정에서 정하고 있는 내용에도 불구하고 대여를 제한하며, 대여금 상환분에 대하여는 개인회생 절차가 완료될 때까지 대여금 상환 고지를 중지하는 등 개인회생을 신청한 교직원에 대한 대여 업무를 별도로 관리하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「개인회생 업무처리기준」 제11조(개인회생절차의 폐지등록)에서는 “개인회생 절차가 진행되던 중에 교직원이 신청을 취하하거나 관할 법원이 개인회생신청을 기각한 때에는 즉시 개인회생절차의 폐지 등록을 하여야 한다.”고 정하고 있으며, 제12조(면책처리 및 대여상환금 고지 재개)에서는 “인가결정에 따른 변제금 납부 기간이 완료된 교직원에 대하여는 변제기간 완료일 이후 법원으로부터 면책 결정이 있지 아니한 경우에도 변제기간 완료일 다음 달부터 대여금 잔액에 대하여

상환금의 납부를 고지하여야 한다.”라고 정하고 있다.

또한 동 기준 제13조(연금수급자 관리)에서는 연금수급자의 경우 공단의 대여금에 대한 연금월액에서의 상계처리로 상환이 계속되고 있으므로 채권자 목록 제외 신청을 포함한 이의신청을 하여야 한다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 개인회생 교직원 모니터링 강화 필요

◆◆센터 감사기간(2020. 10. 12. ~ 10. 21.) 중 ◆◆센터 권역 내 개인회생 교직원 현황을 조사한 결과 개인회생 면책 및 폐지 이후 모니터링 미흡으로 인해 3개월 이상의 상환대여금이 일괄 고지된 건을 다수 확인되었다. 또한, 개인회생 중인 연금수급자가 면책이 결정되었음에도 불구하고 인가결정 상태로 유지되어 대여 상환금이 미고지 되고 있는 건과 연금공제를 통해 대여금 상환이 진행 중인 교직원의 상태가 개인회생 금지 상태로 되어 있는 등 연금수급자의 개인회생 관리가 미흡한 경우도 확인되었다.

[표1] 개인회생 교직원 관리 미흡건

구분	성명(고객ID)	사건번호	상태	검토사항
재직중	이○○(1066441)	2014-개회-0051420	면책	6개월 대여상환금 일괄 고지
재직중	장○○(1656014)	2014-개회-0063997	면책	6개월 대여상환금 일괄 고지
재직중	이○○(1693745)	2013-개회-0049245	면책	9개월 대여상환금 일괄 고지
재직중	김○○(1297747)	2014-개회-0069995	면책	4개월 대여상환금 일괄 고지
재직중	박○○(1059914)	2013-개회-0054346	면책	6개월 대여상환금 일괄 고지
재직중	박○○(1009144)	2013-개회-0030228	면책	5개월 대여상환금 일괄 고지
재직중	김○○(1088520)	2013-개회-0024317	면책	5개월 대여상환금 일괄 고지
재직중	조○○(1007970)	2014-개회-0065832	면책	3개월 대여상환금 일괄 고지
재직중	김○○(1130070)	2014-개회-0019708	면책	3개월 대여상환금 일괄 고지
재직중	임○○(1226875)	2016-개회-0029624	폐지	4개월 대여상환금 일괄 고지
재직중	임○○(1535810)	2017-개회-0039919	폐지	2020.1. 폐지결정, 2020.9 고지
재직중	이○○(1055587)	2018-개회-0203410	폐지	2020.2 폐지결정, 2020.8 고지
재직중	김○○(1146344)	2019-개회-0212244	폐지	2020.6 폐지결정, 2020.8 고지
퇴직	김○○(1707097)	2013-개회-0049789	인가	면책 미처리로 대여 상환 미고지
퇴직	조○○(1031443)	2018-개회-0053790	금지	연금공제 상환처리 중이나 금지상태 유지

자료: 사학연금 연금정보시스템 개인회생 교직원 현황 재구성

이와 같이 개인회생 교직원 상태 관리의 미흡으로 상환 대여금이 일괄고지됨에 따라 교직원에게 경제적 부담이 증가할 뿐만 아니라 대외적으로 대여사업에 대한 관리 부실로 오해할 우려도 있다. 따라서 개인회생 교직원에 대해 폐지 및 면책으로 인한 대여금이 일괄 고지되지 않도록 모니터링을 강화하고, 연금수급자 개인회생의 경우 「개인회생 업무처리기준」에 따라 퇴직급여 등에서 원리금을 공제하여 지급하도록 하고, 이에 해당되는 교직원은 개인회생 관련 업무를 종결처리 할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 ◆◆센터는 개인회생 교직원에 대한 모니터링을 강화하여 대여금 일괄 고지 등이 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆센터장은

교직원의 개인회생 신청건에 대해 고지일 이전 폐지 및 면책으로 인한 대여금이 일괄 고지되지 않도록 개인회생 상태 상시 모니터링을 강화하고, 연금수급자 개인회생의 경우에는 기준에 따라 명확하게 처리하고 연금정보시스템에 즉시 반영할 수 있도록 모니터링을 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

주의 · 개선

번 호 (3)

제 목 예산의 추산, 집행, 전용 부적정

소 관 부 서 ◆◆센터

조 치 부 서 ◆◆센터, ⅢⅢⅢⅢⅢ팀

내 용

1. 업무개요

◆◆센터(이하 “센터”라 한다)에서는 센터 운영을 위한 예산의 △추산, △집행, △전용 시 사립학교직원연금공단(이하 “공단”이라 한다) 「예산집행 지침」, 「위임전결규칙」, 기획재정부(이하 “기재부”라 한다) 「예산 및 기금운용계획 집행지침」 및 「공기업·준정부기관 예산집행지침」 등을 준수 하여야 했다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

공단 「예산집행 지침」 제21조(특근매식비) 및 기재부 「예산 및 기금운용계획 집행지침」의. ‘Ⅲ.비목별 지침’의 ‘1.운영비(210목)’의 ‘1-5.특근매식비(201-05)’에 의하면 특근매식비는 편성된 예산범위 내에서 6,000원/식·인 이내에 정규시간 개시 2시간 전에 출근하여 근무하거나 근무종료 후 2시간 이상 근무하는 자 또는 휴일에 2시간 이상 근무하는 자에 대하여 지급할 수 있다고 규정하고 있다. 여기서 “자(者)”는 사학연금 직원을 의미하는 것으로, TPS 주식회사 등 자회사, 협력업체 직원 등은 포함 되지 않는다.

공단 「예산집행 지침」 제2조(용어의 정의) 제6호에 의하면 ‘추산’이라 함은 예산

집행에 앞서 지출원인에 대한 금액·수량·단가, 예산의 유무, 예산집행의 합목적성, 계정의 적정성 등을 전자결재를 통해 점검하는 절차를 말하며, 특근매식비의 추산은 특근매식비 집행(법인카드 결제) 이전에 집행예정금액을 추산함을 원칙으로 하고 있다.

또한, 공단 「위임전결규칙」 [별표] 위임전결사항 및 전결권자에 의하면, 예산의 항간 전용은 이사장 결재사항 이며, 예산의 목간 전용은 본부장 전결사항으로 하고 있다.

따라서, ◆◆센터는 특근매식비 추산 시 자회사, 협력업체 직원을 산정기준에 포함해서는 안 되었으며, 특근매식비 집행(법인카드 결제) 이전에 집행예정금액을 추산 하여야 했고, 예산의 항간전용 사항에 대해서는 이사장의 결재를, 목간전용 사항에 대해서는 연금사업본부장의 결재(기본결재)를 득 했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. (추산) 자회사(TPS), 위탁업체 직원을 포함하여 특근매식비 추산 실시

이번 ◆◆센터 감사기간(2020. 10. 12. ~ 10. 21.) 중 2018. 7월 ~ 2020.10월 까지의 특근매식비 추산 데이터 확인결과, 추산 시 사학연금 직원만을 기준으로 하여 집행예정금액을 산정하여야 하나, [표1]과 같이 2020. 7. 24. 과 2020. 5. 21. 총 2회에 걸쳐서 자회사(TPS 주식회사), 위탁업체 직원을 포함하여 각각 168,000원 252,000원 총 420,000원의 예산을 추산하고 집행 하였다.

[표1] 자회사·위탁업체 직원을 포함한 특근매식비 추산 현황

구분 (공문명)	추산금액 및 산정근거			근거 문서
	추산금액	산정근거	자회사·위탁업체인원	
특별작업 실시	168,000원	6,000원×2식×14명	12명	◆◆지부-2851 (2020.07.24.)
전기설비 자체 안전 점검에 따른 특별작업	252,000원	6,000원×7일×6명	2명	◆◆지부-2023 (2019.05.21.)
계	420,000원		14명	

자료: 감사실 자체조사(◆◆센터 기록물등록대장)

나. (집행) 특근매식비 선 집행(법인카드 결제), 후 추산 실시

특근매식비의 '추산'을 위해서는 집행에 앞서 지출원인에 대한 금액·수량·단가, 예산의 유무, 예산집행의 합목적성, 계정의 적정성 등을 전자결재를 통해 사전점검해야하나, [표2]와 같이 ◆◆센터는 2020. 7.24., 2020. 7. 22., 2020. 2. 18. 총 3회에 걸쳐 654,000원의 특근매식비를 선 집행(법인카드 결제)하고, 약간일이 지난 후 전자결재를 통해 법인카드 집행내역에 대해 추산을 실시하고 지출결의를 하였다.

[표2] 특근매식비 선 집행(법인카드 결제), 후 추산 현황

구분 (공문명)	금액	집행일(A)	추산일(B)	차이(B-A)	문서번호
특별작업 실시	168,000원	'20.7.23. ~7.24.	'20.7.24.	1일	◆◆지부-2851 (2020.07.24.)
연금업무 특별작업 실시비용 집행	30,000원	'20.7.20 ~7.21.	'20.7.22	2일	◆◆지부-2811 (2020.07.22.)
연금업무 특별작업 실시(안)	456,000원	'20.2.18. ~3.13.	'20.3.4.	14일	◆◆지부-788 (2020.03.04.)
계	654,000원				

자료: 감사실 자체조사(◆◆센터 기록물등록대장)

다. (전용) 예산전용 시 연금사업본부장 결재 미실시 등

[표3]과 같이 공단 「위임전결규칙」 [별표] 위임전결사항 및 전결권자에 의하면 예산의 목간 전용은 본부장 전결사항이며, ◆◆센터는 예산의 목간 전용을 추진하기 위해서는 연금사업본부장의 결재를 득 하여야 했다.

[표3] 「위임전결규칙」 [별표] 위임전결사항 및 전결권자

구분	단위업무	전결권자			이사장
		팀장	실장	본부장	
2.경영기획	(4) 예산				
	○ 예산편성 지침				○
	○ 예산안 편성				○
	○ 예산의 항간 전용				○
	○ 예산의 목간 전용			○	
	○ 예산집행에 관한 지침 수립			○	
	○ 분기별 실행예산의 편성		○		
	○ 부서별 요구예산 배정 및 조정		○		
	○ 예산통제	○			

[표4] 임대보증금 목간 전용 요청 내역(약 26.4억)

구분	회관별	예산현액(A)	연간소요액(B)	변경금액(B-A)
회관운영사업	◆◆회관	401,000,000원	3,043,279,440원	△2,642,279,440원

자료: '임대보증금 반환금에 대한 기금운용계획 변경 협조 요청' ◆◆지부-550(2019.02.12.)에서 발체

그러나 [표4]에서 보는것과 같이, 2019. 2. 12. ◆◆센터는 부산회관 입주업체 중 임대차계약 중도해지 발생 및 임대차계약이 종료되는 업체로 인하여 임대보증금 반환금 예산이 부족해짐에 따라, 약 26.4억원에 달하는 임대보증금 반환에 대한 기금운용계획 변경(목간 전용)협조 요청을 연금사업본부장 결재없이 ◆◆센터장(2급 김근중) 전결로 사회적가치구현실에 '요청' 하였다(◆◆지부-550(2019.02.12.)).²⁾

2) 감사실은 ◆◆센터를 포함하여, 2019.1월~2019.10월 동안 발생한 연금사업본부 예산의 목간 조정 의뢰 내역과 최종결재자 현황을 추가로 조사 하였는데, 그 결과 연금사업본부장의 결재를 득하여 ㉠팀에 의뢰 한 것은 1건(☆☆☆☆팀, 이경우에도 1차 요청은 팀장전결로 실시)에 불과 했음

<연금사업본부 과목 간 조정의뢰 내역과 최종 결재자 현황>

구분	부서	일시	금액	최종결재자
임대보증금 반환에 대한 기금 운용계획 변경 협조 요청	◆◆지부 (현 ◆◆센터)	'19.2.12.	26.4억원	◆◆지부장
예산 과목간 조정 의뢰 (회관위탁사업비 등)		'19.10.15.	0.6억원	◆◆지부장
예산 과목간 조정 의뢰 (재해장기급여 등)	▲▲▲▲팀	'19.7.22.	22.5억원	퇴직자총괄팀장
예산 과목간 조정 의뢰 (고객지원위탁사업비)	●●●●팀	'19.10.25.	3.22억원	고객서비스팀장
예산 과목간 조정 의뢰 (재해단기급여 등)	▲▲▲▲팀	'19.12.2.	3.5억원	퇴직자총괄팀장
예산 과목간 조정 의뢰 (시설유지비)	㉠지부	'19.12.17.	0.238억원	대전지부장
예산과목 간 조정 의뢰 (대여사업대여금)	▲▲▲▲팀	'20.10.7	94.9억원	고객지원팀장
예산 과목간 조정 의뢰 (연금이체급여)	□□□□팀	'20.9.21.	5.31억원	고객복지실장
예산 과목간 조정 의뢰 (고객지원위탁사업)	☆☆☆☆팀	(1차) '20.10.14. (2차) '20.10.19.	2.4억원	(1차) 복지사업팀장 (2차) 연금사업본부장

자료: 감사실 자체조사(공단 기록물등록대장)

㉠팀 담당자 확인 결과('20.10.21.), ㉠팀에서 예산의 목간 혹은 항간 전용시 요청 부서의 내역을 종합하여 경영관리본부장 결재를 득 한 후 처리하거나 이사장 결재 혹은 이사회 승인을 거쳐서 처리 하는데 반해, 연금사업본부 의뢰부서에서는 관례적으로 팀장, 센터장 결재를 득한 후 요청 하기 때문에, 프로세스상 경영관리본부장은 연금사업 관련 예산의 목간 조정을 인지할 수 있으나, 연금사업본부장은 연금사업관련 예산의 목간 조정을 별도로 보고 전까지는 인지할 수 없는 상황임

[표5] ◆◆센터 임대보증금 목간 전용 추진 일지

◆◆센터 요청	■■■■■■■■■■실 의뢰	■■■■■■■■■■팀결재	이사회 승인	■■■■■■■■■■팀 전용 완료
'19.2.12.	'19.2.13.	'19.2.21.	'19.2.25	'19.2.27.

자료: 감사실 자체조사(◆◆센터, ■■■■■■■■■팀, ■■■■■■■■■실 기록물등록대장)

또한, 공단 「예산관리 지침」에 의거 “이사회 등의 의결을 거쳐야 하는 경우 안건상정 및 제반 절차의 진행을 위해 반드시 예산집행이 필요한 시점으로부터 최소 45일전에 관련 자료를 첨부하여 예산주관부서(■■■■■■■■■■팀)에 통보하고 협의 하여야” 함에도 불구하고, [표5]에서 보는 것과 같이 약 30.4억원³⁾에 달하는 임대보증금 예산의 목간전용 사항이 ‘◆◆센터 요청’→‘■■■■■■■■■■실 의뢰’→‘■■■■■■■■■■팀 결재’→‘이사회(2019년도 제2차) 승인’→‘■■■■■■■■■■팀 전용 완료’의 과정을 거쳐 불과 15일 안에 이루어 졌다.

더불어 「감사규칙」 [별표3] 일상감사의 범위 “7. 예산의 편성, 배정, 전용, 이월 사용 및 예비비 지출”에 의해 예산의 전용에 관한 사항은 일상감사를 결재를 득 하여야 하나 일상감사도 실시하지 않은 것으로 확인 되었다.

관계부서 의견 ① ◆◆센터는 공단 「예산집행 지침」, 「위임전결규칙」, 「감사규칙」, 기재부 「예산 및 기금운용계획 집행지침」 및 「공기업·준정부기관 예산집행지침」을

3) 최초 ◆◆센터에서는 약 26.4억원을 요구하였으나, 당시 회관운영 총괄부서인 사회적가치구현실에서 회관임대보증금 목간전용 필요예산을 재산정하여 ■■■■■■■■■팀에 약 30.4억을 요청하였고, 최종적으로 부산회관 임대보증금(252계정)은 매도 가능채권/회사채(827계정)에서 30.4억을 전용 하였으며, 이때 대전둔산회관 임대보증금 전용(7.7억)도 함께 이루어짐

<부산회관 임대보증금 목간전용 현황>

구분	계정과목	특계	배정예산		
			조정 전	증감액	조정 후
증가	임대보증금 (252)	부산회관	30,000,000원	30,000,000원	3,073,000,000원
		대전둔산회관	959,000,000원	770,000,000원	1,729,000,000원
감소	매도가능채권/회사채 (827)	자금운용사업	1,511,544,000,000원	△3,813,000,000원	1,507,731,000,000원
계			1,512,533,000,000원	-	1,512,533,000,000원

철저히 준수하여 예산의 △추산, △집행, △전용의 투명성과 적정성을 제고하겠다는 의견을 제시 하였다.

② ■■■■■■■■■팀은 연금사업본부의 ‘목’간 예산전용 추진이 「위임전결규칙」에 의거 연금사업본부장 기본결재를 득한 후 추진 될 수 있도록, 기준과 프로세스를 정비하겠다는 의견을 제시 하였다

조치할 사항 ① ◆◆센터장은

앞으로, 예산의 △추산, △집행, △전용 시 공단 「예산집행 지침」, 「위임전결규칙」, 「감사규칙」, 기재부 「예산 및 기금운용계획 집행지침」 및 「공기업·준정부기관 예산집행지침」 등 제 규정·지침을 철저히 준수 하시기 바랍니다.(주의)

② ■■■■■■■■■팀장은

◆◆센터를 포함하여, 연금사업본부의 ‘목’간 예산전용 추진이 「위임전결규칙」에 의거 연금사업본부장 기본결재를 득한 후 추진 될 수 있도록, 기준과 프로세스(홍보·교육 포함)를 정비하여 주시기 바랍니다.(개선)

주의 · 권고

번	호	(4)
제	목	임차주택 임차계약 비용 지급 부적정
소 관 부 서	◆◆센터	
조 치 부 서	◆◆센터, ○○○○팀	
내	용	

1. 업무개요

◆◆센터(이하 “센터”라 한다)에서는 부산에 연고지가 없는 직원이 인사발령에 의해 생활근거지를 달리하여 ◆◆센터에서 근무하게 될 경우, 「센터 및 자금운용 관리단 근무직원 임차주택 관리기준」(이하 “「임차주택 관리기준」”이라 한다)을 준수하여 임차주택의 계약, 임차보증금 지원, 전세권 설정 등 임차주택 관리를 위한 제반 비용에 대하여 적절히 집행 하여야 했다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

공단 「임차주택 관리기준」 제4조의2(임차보증금 등 집행) 및 제4조의3(임차보증금 및 임차료의 한도액)에 의하면 임차주택에 대한 임차보증금, 임차료, 중개수수료, 등기 또는 보증보험 가입비용 등 제반비용은 관리책임자(각 센터장 및 투자전략실장)가 집행하며, 임차보증금은 단족이주의 경우 6,000만원 이내, 가족동반의 경우 8,000만원 이내, 임차료의 경우 단독이주자에 한하여 월 40만원 이하로 지원할 수 있다. 동 기준 제4조의5(전세권설정 등)제4항에 의하면 “임차 주택에 대한 중개수수료, 등기 또는 보증보험가입 비용(공단이 지원하는 금액에 한함)은 공단이

실비로 부담한다”고 되어 있으며, 동 기준 제13조(임차주택의 이전)에 의하면 “관리책임자는 업무 형편에 따라 입주자에게 동일지역 내에서 다른 임차주택으로 이전을 명 할 수 있으며 이에 따른 부동산중개수수료, 전세권설정비용, 이전비는 공단이 실비로 부담하되, 이전비는 여비규정 별표2 가제 이전비 정액표의 범위 이내로 한다”고 되어 있다.

또한, [표1]에서 보는바와 같이 「공공기관 혁신에 관한 지침」 제37조(공공기관의 복리후생제도)제1항 및 제46조(기타 복리후생 제도)에 의하면 사회적 통념에서 벗어나는 과도한 복리후생은 지양해야 하며, 공공기관 소유 임차주택의 관리비 등 제 비용은 원칙적으로 사용자가 부담해야 한다고 되어 있다.

[표1] 「공공기관 혁신에 관한 지침」

제37조(공공기관의 복리후생제도) ①공공기관은 임직원에 대해 사회통념상 과도한 복리후생제도(퇴직금, 임직원 자녀의 교육비·보육비, 의료비, 경조사비의 지급, 휴가·휴직제도 등) 운영을 지양하고 국가공무원의 복리후생 수준 등을 기준으로 합리적으로 운영한다.

②공공기관은 국가공무원에 대하여 운영되지 않는 복리후생제도를 원칙적으로 운영 할 수 없으며, 동일 복리후생 항목에 예산과 사내근로복지기금을 중복하여 지출할 수 없다.

제46조(기타 복리후생 제도) ⑥공공기관이 소유 또는 임차하고 있는 주택의 관리비(공용관리비 포함)는 입주한 임직원이 부담하도록 한다. 다만, 재산세, 보험료 등의 제세공과금과 건물 및 부대시설의 보존을 목적으로 하는 보수비는 각 기관이 부담 할 수 있다.

따라서, ◆◆센터 관리책임자(◆◆센터장)는 공단 직원이 인사발령에 따라 자신의 근거지가 달라질 경우에만 임차주택을 지원 할 수 있으며, 임차주택의 입주자가 업무형편에 따라 동일지역 내에서 다른 임차주택으로 이전할 경우에만 이에 따른 부동산중개수수료, 전세권설정비용, 이전비 등을 실비로 추가 지원 하여야 했으며, 사회적 통념에서 벗어나는 임차주택 이전 관련 비용은 원칙적으로 사용자가 부담 해야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 임차주택 임차계약 관련 비용 이중지급

[표2]에서 보는바와 같이, ○급 DDD은 2016. 4. 1., ‘신규임용 및 전보 인사 발령’ {인재육성팀-2611 (2016.03.30.)}에 의거 경인지부에서 ◆◆센터로 인사발령이 남에 따라, 기존 ○급 EEE⁴⁾이 거주하던 ◆◆센터 임차주택 A(△주소:부산범일동 동일타워 15층 1534호, △주거형태:월세(빌라), △계약기간: 2016. 9. 13.까지)을 2016. 4. 1. 부터 승계하여 약 5개월 간 거주 하며 월 40만원의 임차료를 공단으로부터 지원 받았다. 그러던 중 기존 임차주택 A의 월세계약이 2016. 9. 13.에 만료가 예정됨에 따라, 2016. 8. 24.에 임차주택 A의 월세 연장계약(△계약기간: 2016. 9. 14 ~ 2017. 9. 13., △임차보증금: 일천만원, △월임차료: 40만원)을 체결 하고 전세권 (일천만원) 변경설정에 대한 수수료 118,700원을 법무법인 ‘아성’에 공단이 지불 하였다.

[표2] 3급 AAA의 임차주택 임차계약 및 비용지원 현황

구분		임차주택 A		임차주택 B
거주자	○급 EEE	○급 DDD		
거주기간	~'16.3.31.	'16.4.1.~'16.11.30.		'16.11.30.~
계약방법	신규계약	기존계약 승계	갱신(연장)계약	신규계약
계약기간	'15.9.14.~'16.9.13.		'16.9.14.~'17.9.13.	'16.11.30.~'17.11.29.
계약일	'15.9.9.		'16.8.24.	'16.12.1.
주거형태	월세 (빌라, 27.93㎡)			전세 (아파트, 59.80㎡)
임차료 (공단지원)	40만/월 (전액 공단지원)			2.4억원 (8천만원 공단지원)
이사사유	인사발령	인사발령 ('16.4.1.)		가족이전 (기존: 단독이전)
임대인	이창우			홍상우
지역	부산 범일동			부산 우동
건물명	동일타워 15층 1534호			동부 올림피아타운 101동 706호
※ 비용지원 현황				
중개	신규			720,000원
수수료	해지			220,000원 ⁵⁾
전세권 설정			118,700원	969,100원
전세권 말소				52,700원 ⁶⁾
가제이전비				120,000원
계			118,700원	2,081,800원

자료: 감사실 자체조사(◆◆센터 기록물등록대장)

4) 동 인사발령에 의거 같은 날 ◆◆지부에서 정책홍보팀(나주본사)으로 인사발령
5) 임차주택 A의 해지에 관한 비용임
6) 임차주택 A의 전세권 말소에 관한 비용임

○급 DDD은 2016. 8. 24.부터 임차주택 A에서 약 3개월 간 추가로 거주 하다, 2016. 11월말에 가족(배우자: 일반인)이 서울에서 부산으로 이전하여 함께 살게 됨에 따라, 2016. 12. 1., 기존 임차주택 A의 월세계약을 해지하고, 부산 우동 동부 올림피아타운 101동 706호 아파트 전세계약을(이하 “임차주택 B”라 한다, △계약기간: 2016. 11. 30. ~ 2017. 11.29, △보증금: 이억사천만원) 신규체결 하였고, 공단으로부터 전세보증금 80,000,000원을 지원 받았다. 이 과정에서 임차주택 B의 전세권 설정비용 969,100원, 중개수수료 720,000원, 가제이전비 120,000원 등 총 1,809,100원과 임차주택 A의 계약해지 비용 220,000원, 전세권 말소비용 52,700원 등 총 272,200원 등 도합 2,081,800원을 법무사 김영일과 동일공인중개사 사무소에 공단이 각각 지불 하였다.

결과적으로, ○급 DDD은 2016. 4. 1. 부터 약 5개월 간 임차주택 A에 월세 (월 40만원)로 거주하다, 계약만료일인 2016. 9. 13. 이전에 임차주택 A의 월세계약을 갱신(연장)하느냐 신규로 다른 임차계약을 체결 하느냐를 결정 해야만 했고, 2016. 8. 24. 기존 임차주택 A의 연장(갱신)계약을 체결 하였으나, 2016. 8. 24. 연장계약 후 불과 3개월 동안만 임차주택 A에 거주한 후 업무형편이 아닌 개인사유(가족 이전)로 인하여 임차주택 A에 대한 월세계약을 해지하고 임차주택 B로 전세계약을 신규체결하고 이전함에 따라 임차주택 A에 대한 △전세권 설정비용 118,700원과 계약해지에 따른 △중개 수수료 220,000원, △전세권 말소비용 52,700원 등 총 391,400원이 중복지급⁷⁾ 및 사용자가 부담해야할 금액을 공단이 지급 했다고 판단 되며, 2016. 8. 24. 임차주택 A에 대한 갱신(연장)계약 체결시 임차주택 B와 전세 계약을 체결하였다면, 임차주택 A에 대해 공단이 3개월간(2016. 9월 ~ 11월) 지원 한 월세 1,200,000원도 지출하지 하지 않을 수 있었다고 판단된다.

7) 임차주택 지원 시 일반적으로 ‘1회’ 지원되는 △신규계약에 따른 중개수수료 720,000원, △전세권설정비용 969,100원, △가제이전비 120,000원 등은 정상적인 지급으로 판단

관계부서 의견 ① ◆◆센터는 임차주택 운영을 위한 제반 비용 지원 시 「센터 및 자금운용관리단 근무직원 임차주택 관리기준」을 철저히 준수 하겠다는 의견을 제시 하였다.

② ○○○○팀은 「공공기관 혁신에 관한 지침」을 참고하여 사회적 통념에서 벗어나는 과도한 지원이 되지 않도록 「센터 및 자금운용관리단 근무직원 임차주택 관리 기준」을 재검토 하겠다는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항 ① ◆◆센터장은

향후, 임차주택 지원 시 ‘업무 형편에 따라 이전 시’에만 임차주택 관련 제 비용을 추가 지원하고, ‘중복지급을 하지 않는’ 등 「센터 및 자금운용관리단 근무직원 임차 주택 관리기준」을 철저히 준수 하시기 바랍니다.(주의)

② ○○○○팀장은

「공공기관의 혁신에 관한 지침」을 참고하여 중복지급 방지 등 사회적 통념에서 벗어나는 과도한 지원이 되지 않도록 「센터 및 자금운용관리단 근무직원 임차주택 관리 기준」을 ‘구체화’ 하여 ‘개선’ 하는 것을 검토 하여 주시기 바랍니다.(권고)

개 선

번 호	(5)
제 목	자체추산 제도 운영에 대한 관리·감독 소홀
소 관 부 서	◆◆센터
조 치 부 서	○○○○○○팀
내 용	

1. 업무개요

사립학교교직원연금공단 (이하 “공단” 이라한다) 「예산집행 지침」 제5조(예산 관리)제1항에 의하면 “예산 주관부서(기획조정실 ○○○○○○○팀)은 효율적 예산관리와 성과측정을 위하여 부서별·계정과목별 사업추진에 따른 예산 집행실적을 분석하고 평가한다.”고 되어 있다. 따라서, ○○○○○○○팀은 예산통제 부서로서 예산의 편성, 적법한 집행을 위하여 예산을 효율적으로 통제하고 관리·감독 할 의무가 있었다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

공단 「사업 및 예산관리규정」 제16조(예산의 집행과 통제) 제1항에 의하면 “각 집행부서는 결재권자의 결재전에 필히 예산통제부서의 사전통제를 받아야 한다. 다만, 사업체의 경우와 정기적으로 집행되는 비용 중 이사장이 따로 정하는 경우에는 이를 생략할 수 있다” 고 하고 있다.

○○○○○○팀(구 전략기획팀)은 2016. 8. 23., 기존에 회관을 보유하고 있었던 대전 지부와 ◆◆지부만 갖고 있었던 자체추산 권한을 모든 지방지부(현 센터)로 확대 하는 것을 골자로 하는 ‘업(業)&업(up!)프로젝트 # 1.추산 (예산사전통제)기준 정립

(안){전략기획팀-1544 (2016.08.23.)} (이하 “예산사전통제기준”이라 한다)을 수립 하였다.

‘예산사전통제기준’에 의하면, 각 지방지부의 지출특성(정기적 경비 집행 등) 및 업무효율성을 제고를 위하여 모든 지방지부⁸⁾에 [별표1]과 같이 비추산과목 24개 계정을 제외하고 추산과목 전 계정(53개)에 대하여 자체추산 권한을 부여하고, 자체추산 권한 부여에 따른 리스크 관리방안으로 각 지부별로 추산담당자를 지정 하고 담당자만이 자체추산을 할 수 있도록 하였다⁹⁾.

따라서, ◆◆센터를 포함한 지방지부는 공단 「예산집행 지침」, 기획재정부 「예산 및 기금운용계획 집행지침」 및 「공기업·준정부기관 예산집행 지침」 등을 준수 하면서, 매 분기 〰〰〰〰〰〰팀에 공문으로 통보하는 자체추산 담당자만이 추산기안을 해야만 했고, 〰〰〰〰〰〰팀은 자체추산제도가 상술한 제 규정·지침에 의거 적정하고, 투명하게 운영 되도록 관리·감독 해야만 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점.

가. 자체추산제도 운영에 대한 관리·감독 소홀

이번 ◆◆센터 감사기간(2020. 10. 12. ~ 10. 21.) 동안 ◆◆센터의 예산 추산·집행 현황을 점검한 결과, 지적사항 (4) ‘예산의 추산, 집행, 전용 부적정’에서 기술한 바와 같이 △특근매식비 추산 시 자회사(TPS) 직원, 위탁업체 직원을 14명을 포함하여 420,000원을 자체추산 하였으며, △특근매식비 654,000원을 선 집행(법인카드 결제) 하고나서, 약간일이 지난 후 자체추산을 실시하고 지출결의를 하였다.

또한, 지적사항 (5) ‘임차주택 임차계약 비용 지급 부적정’에서 기술한 바와 같이 임차주택 임차계약 비용을 자체추산하여 391,400원을 중복지급 하였다.

이는 자체추산 권한을 바탕으로 예산을 추산·집행 하는 센터에 대하여, 감사실 등의 사후점검을 통해서만 예산 추산·집행의 적정성, 투명성을 점검할 수 밖에 없는 ‘센터 예산집행 체계’와 예산통제부서인 〰〰〰〰〰〰팀의 사전·사후 관리·감독이 적절하게 이루어지지 않았기 때문이라고 판단된다.

실제로, ◆◆센터를 포함해서 각 센터에서 공단 「예산집행 지침」 등 예산관련 제 규정·지침을 위반하여 추산을 하고 집행을 하더라도, 〰〰〰〰〰〰팀 주관으로 사전·사후에 점검하고 방지 할 수 있는 프로세스가 적절히 갖추어지지 않은 상황이며, [표1]에서 보는 바와 같이 ‘예산사전통제기준’에 마련된 리스크관리방안 (△자체추산 담당자만 추산실시, △자체추산 예산계정 설정 및 관리 등)도 현재는 작동하고 있지 않은 것으로 확인 되었다.

[표1] ◆◆센터 자체추산 담당자 및 실제 추산자 현황

구분	자체추산 담당자		실제 추산자
	담당자	대행자	
성명	FFF	GGG	GGG, HHH, FFF, III,

자료: 감사실 자체조사 [(〰〰〰〰〰〰팀 보고내용{◆◆지부-1681(2020.05.12.)})]

〰〰〰〰〰〰팀 확인결과 △2016. 8월 이후 센터 자체추산제도 운영실태에 대하여 점검을 하거나 제도개선에 대하여 검토하고 하고 있지 않은 점, △‘직제규정 일부 개정(안){〰〰〰〰〰〰팀-1348(2020.06.22.)} 및 2020. 8. 1.자 조직개편에 의거 현장 서비스 중심으로 각 센터의 R&R을 재정립하고, 대여업무를 제외 한 심사·징수, 급여 등 제 연금업무가 나주본부로 이관 되고, 대구지부, 강원지부가 폐쇄 된 점 등 연금사업 환경변화를 반영하고, 상술한 센터 자체추산제도에서 기인한 적출 사항과 위험요인을 제거하여 재정집행 투명성, 적정성을 강화하기 위하여 ‘센터 자체추산제도의 존속 혹은 개선’에 대하여 적극적으로 검토 할 필요가 있다고 판단된다.

8) 호남지부, 서울지부, 경인지부, 강원지부, 대전지부, 대구지부, 부산지부

9) 본부 일부부서(회관개발팀, 인재육성팀)에 자체추산 권한을 부여하는 내용도 있으나, 본 처분 요구서에서는 센터 자체추산권한 부여에 대한 내용만을 다루도록 함

관계부서 의견 ㉔㉔㉔㉔㉔은 센터 자체추산제도의 관리·감독을 철저히 하고, 자체 추산제도의 존속 혹은 개선 여부를 적극적으로 검토하겠다는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항 ㉔㉔㉔㉔㉔장은

재정집행 투명성과 적절성을 강화하기 위하여, 자체추산제도 운영 관리·감독을 철저히 하시기 바라며, 자체추산제도의 존속 혹은 개선 여부를 적극적으로 검토하여 주시기 바랍니다. **(개선)**

[별표 1]

추산과목(=자체추산계정) 비추산과목 현황

	추산과목			비추산과목		
	구분	번호	계정과목명	구분	번호	계정과목명
추산 과목 (53개)	1	082	보증금	28	526	포상비
	2	083	주택임차보증금	29	527	감사지도비
	3	101	토지	30	529	연구개발비
	4	102	건물	31	532	보험료
	5	104	구축물	32	533	방위비
	6	106	차량운반구	33	535	행사비
	7	108	기계장치	34	536	잡비
	8	110	공구기구비품	35	541	연금재정연구비
	9	112	건설중인 자산	36	546	연금교육비
	10	144	전산개발중인자산	37	547	연료비
	11	145	소프트웨어	38	548	수도전열비
	12	486	지급수수료	39	549	위탁사업비
	13	500	회관제세공과금	40	550	시설유지비
	14	510	회의비	41	551	검사비
	15	511	업무추진비	42	553	회관보험료
	16	513	교육훈련비	43	554	기기유지비(전산)
	17	514	보상비	44	556	소모품비(전산)
	18	515	복리후생비(건강진단비, 특별활동지원금)	45	557	회관위탁사업비
	19	516	여비교통비(관외, 국외여비)	46	575	고객지원위탁사업비
	20	517	소모품비	47	754	특근매식비
	21	518	도서인쇄비	48	756	위원회참석비
	22	519	통신비	49	760	기타운영비
	23	520	제세공과금	50	761	임차료
	24	521	수선수수료	51	912	정보화사업연구개발비
	25	522	등기소송비	52	913	정보화경비연구개발비
	26	524	차량비	53	914	정보화기기유지비
	27	525	광고선전비			
비 추산 과목 (24개)	구분	번호	계정과목명	구분	번호	계정과목명
	1	501	급여임금	15	027	대여사업대여금(유)
	2	502	제수당	16	047	선급법인세 등
	3	504	퇴직급여	17	081	대여사업대여금
	4	509	비정규직 보수	18	096	국고위탁대여금
	5	751	사회보장공과금	19	252	임대보증금
	6	752	명예퇴직수당	20	402	장기급여
	7	755	직책수행경비	21	403	연금이체급여
	8	759	당직비	22	406	재해단기급여
	9	762	인센티브성과급	22	407	재해장기급여
	10	566	부가세부담금	23	408	퇴직수당급여
	11	569	잡손실	24	409	연계급여
	12	084	복지대부금			
	13	515	복리후생비(국민건강보험부담금, 자녀학자금보조, 이주수당, 선택적 복지)			
	14	516	여비교통비(관내여비)			

자료: ‘업(業)&업(up)프로젝트 # 1. 추산 (예산사전통제)기준 정립(안)’ {전략기획팀-1544 (2016.08.23.)} 발체

4. 모범사례

모범

번	호	(1)		
제	목	자연재난 대비 체계적 위기대응을 통한 안전활동 강화		
모	범	분	야	☒ 적극행정, ☐ 핵심가치 (국민신뢰, 열린소통, 전문지향, 사회적책임)
소	관	부	서	◆◆센터
조	치	부	서	◆◆센터
내	용			

1. 업무개요

◆◆센터에서는 부산회관 안전관리 책임부서로서 부산 지역의 잦은 태풍 등의 자연재난에 체계적인 대응을 통해 비상상황 시 ◆◆센터 시설물의 피해를 최소화 할 수 있도록 대책을 마련할 필요가 있었다.

2. 개선내용

가. 위기대응반 구성 및 안전점검표 작성 등 재난대비 대응 계획 수립

◆◆센터에서는 제9호 태풍 ‘마이삭’이 북상하면서 경상도 지역에 강한 바람과 집중호우가 예상됨에 따라 ◆◆센터의 시설물 안전관리 및 체계적 재난 대응을 위하여 안전예방활동과 상황관리 체계 등을 골자로 하는 “태풍(마이삭) 북상 대비 ◆◆센터 시설물 안전관리 예방활동 계획(안)”을 선제적으로 수립·대응하였다.

나. 체계적 재난대비 예방활동 실시

◆◆센터에서는 수립한 “태풍(마이삭) 북상 대비 ◆◆센터 시설물 안전관리 예방활동 계획(안)”에 따라 ◆◆센터와 TPS주식회사(자회사)로 구성된 위기대응반을 구성하여 태풍의 직접 영향권에 드는 2020. 9. 2. ~ 9. 3. 양일간 위기대응반을 24시 비상체제로 운영하였다. 위기대응반 활동을 통해 지반상태, 구조 및 비구조부재, 부대토목시설, 주변시설에 대한 안전점검을 실시하고 안전점검에 따른 미흡사항에 대해 사전조치를 진행하였다. 이후 피해사항 보고 및 복구작업, 재난대비 활동에 대한 개선사항 도출 및 보완방안 강구 등을 통해 체계적으로 계획을 수행하였다.

3. 성과 및 기대효과

가. 정성효과

재난대응을 위한 선제적 계획수립과 체계적인 위기대응반 활동을 통해 부산회관 안전관리를 고도화함으로서 대내외 공단의 신뢰도가 향상되었으며, 향후 발생가능한 자연 재해 대비를 위한 수행기반을 마련하였다.

나. 정량효과

태풍(마이삭)으로 인한 부산지역 공공시설 피해액 6,796백만원¹⁰⁾이 발생하였으나, 선제적인 재난대응 활동으로 공단의 시설 피해액은 0원으로, 피해복구비 절감에 기여하였다.

10) 행정안전부, ‘태풍 마이삭 및 하이선 피해 복구계획’ 참고

붙임 1 감사심의위원회 심의결과

구분	연번	내용	처분 요구사항	심의결과
지적 사항	1	·학점은행제 및 해외대학 국고학자금 지급업무 부적정	통보, 주의	통보, 주의
	2	·개인회생 교직원 관리 소홀	주의	주의
	3	·예산의 추산, 집행, 전용 부적정	주의, 개선	주의, 개선
	4	·임차주택 임차계약 비용 지급 부적정	주의, 권고	주의, 권고
	5	·자재추산 제도 운영에 대한 관리·감독 소홀	개선	개선
면책	신청에 의한 면책	·국고학자금 대여한도 심사 부적정	<기존> 주의 → <개선> 면책	면책
모범사례		·자연재난 대비 체계적 위기대응을 통한 안전활동 강화	모범사례	모범사례

붙임 2 적극행정면책(신청에 의한 면책) △신청서, △검토서, △결과서

- 지적사항: '국고학자금 대여한도 심사 부적정'

적극행정면책 신청서

적극행정면책 신청 요지	- 교직원(2539696)이 2020.08.31.자 신청한 국고학자금 대역을 심사하는 과정에서 보증보험 설정을 통해 지급한 기대여의 보증설정액을 대여한도액에서 제외하여 심사·지급하였음 - 이는 「국고학자금대여 안내서」의 대여한도 부족 시 보증보험 가입을 통해 대여가 가능하다는 규정을 폭넓게 해석하여 보증 설정된 대역잔액을 기대여잔액에서 분리하여 검토한 사항으로, 업무 추진 시 공단에 재무적 위험이 발생하지 않으면서 교직원의 경제적 생활안정과 복지향상을 도모하는 적극행정 면책 취지에 부합하다고 판단되어 신청함
--------------	---

구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류
1. 업무처리가 공공의 이익을 위한 것인지 여부	- 「사립학교교직원학자금대여사업위탁관리규칙」 및 「국고학자금대여 안내서」에서 규정하고 있는 국고학자금대여를 심사하는 과정에서 공단에 재무적 위험이 발생하지 않는다는 전제조건을 바탕으로 교직원의 경제적 생활안정과 복지향상을 도모하기 위한 업무 처리 과정에서 발생	<붙임1> 사립학교교직원학자금대여사업위탁관리규칙 <붙임2> 국고학자금대여안내서
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부	- 해당 교직원 자녀의 2020학년도 2학기 등록금 납부 마감일(2020.9.1.)을 앞두고 재정상태가 좋지 않아 국고학자금대여를 신청(2020.08.27.)하였고 등록금 신청액 3,200,000원 중 대역 가능액 2,620,000원만 승인 및 지급하였음. 이후 자금부족을 호소하며 등록금 납부 마감을 하루 앞둔 상황에서 추가대역(580,000원)을 신청하였음 - 추가 대역 문의에 먼저 가장 관례적인 수준에서 대여한도를 초과하여 신청하는 경우 보증보험설정을 안내하였으나, 보증보험회사에서 신규 보험가입을 기절하면서 자녀 학비 마련에 어려움을 호소하였음 - 추가지급 신청에 대해 「국고학자금대여규정」의 보증대역 관련 규정을 소극적이고 방어적으로 해석했다면 신청서류를 즉시 반송 또는 미승인 처리하여도 무방한 상황이었음 - 이와 같은 상황 속에서 공단에 재무적 위험이 발생하지 않는 전제조건이 성립한다면 「국고학자금대여규정」을 보다 폭넓게 해석할 수 있을 것으로 판단하여 국고학자금 대여 한도액 산정기준과 교직원의 기존	<붙임2> 국고학자금대여안내서 <붙임3> 대여용발조표

적극행정면책 검토서

	대여정보를 종합 분석하게 되었으며, 그 결과 보증 설정한 대여를 기대여 잔액에서 분리하여 산정·승인하여도 추후 교직원이 채무불이행하더라도 공단에 발생할 수 있는 재무적 리스크가 존재하지 않다는 것을 확인하여 해당 내용을 보고 후 승인 처리하게 되었음																																			
3. 고의나 중대한 과실이 있는지 여부	· 고의나 중대한 과실 없음																																			
가. 감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것	- 국고학자금대여 업무 담당자(5급 강동연)와 업무처리 대상 교직원(2539696)간에 사적인 이해관계 없음																																			
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것	- 대여 지급을 위한 업무처리내역은 다음과 같으며 중대한 절차상의 하자 없음 <table border="1" style="margin-right: 10px;"> <tr><td>2020.02.27</td><td>보증설정 학자금대여 지급 (3,000,000원)</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr><td>2020.08.27</td><td>학자금대여 신청 (3,200,000원)</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr><td>2020.08.27</td><td>학자금대여 지급 (2,620,000원)</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr><td>2020.08.31</td><td>학자금대여 추가지급신청 (580,000원)</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr><td>2020.08.31</td><td>추가신청금액에 대한 보증설정 안내</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr><td>2020.08.31</td><td>신규 보증설정불가 회신 ▲교직원 민원 제기</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr><td>2020.08.31</td><td>대여잔액 및 관련규정 검토</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr><td>2020.08.31</td><td>검토결과 보고(센터장)</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr><td>2020.08.31</td><td>대여 지급결정(580,000원)</td></tr> </table> <붙임3> 대여총괄조치 <붙임4> 국고학자금대여신청서 <붙임5> ITSM요청내역	2020.02.27	보증설정 학자금대여 지급 (3,000,000원)	↓		2020.08.27	학자금대여 신청 (3,200,000원)	↓		2020.08.27	학자금대여 지급 (2,620,000원)	↓		2020.08.31	학자금대여 추가지급신청 (580,000원)	↓		2020.08.31	추가신청금액에 대한 보증설정 안내	↓		2020.08.31	신규 보증설정불가 회신 ▲교직원 민원 제기	↓		2020.08.31	대여잔액 및 관련규정 검토	↓		2020.08.31	검토결과 보고(센터장)	↓		2020.08.31	대여 지급결정(580,000원)	
2020.02.27	보증설정 학자금대여 지급 (3,000,000원)																																			
↓																																				
2020.08.27	학자금대여 신청 (3,200,000원)																																			
↓																																				
2020.08.27	학자금대여 지급 (2,620,000원)																																			
↓																																				
2020.08.31	학자금대여 추가지급신청 (580,000원)																																			
↓																																				
2020.08.31	추가신청금액에 대한 보증설정 안내																																			
↓																																				
2020.08.31	신규 보증설정불가 회신 ▲교직원 민원 제기																																			
↓																																				
2020.08.31	대여잔액 및 관련규정 검토																																			
↓																																				
2020.08.31	검토결과 보고(센터장)																																			
↓																																				
2020.08.31	대여 지급결정(580,000원)																																			
	교직원(2539696) 채무 불이행시 채권확보 방안																																			
	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>대여번호</th><th>대여금액</th><th>보증설정액</th><th>처리방안</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13-2020-007203</td><td>3,000,000원</td><td>3,000,000원</td><td>보증보험 청구</td></tr> <tr> <td>13-2020-018572</td><td>2,620,000원</td><td>-</td><td>파직급여 공제상환</td></tr> <tr> <td>13-2020-019932</td><td>580,000원</td><td>-</td><td>파직급여 공제상환</td></tr> </tbody> </table>	대여번호	대여금액	보증설정액	처리방안	13-2020-007203	3,000,000원	3,000,000원	보증보험 청구	13-2020-018572	2,620,000원	-	파직급여 공제상환	13-2020-019932	580,000원	-	파직급여 공제상환																			
대여번호	대여금액	보증설정액	처리방안																																	
13-2020-007203	3,000,000원	3,000,000원	보증보험 청구																																	
13-2020-018572	2,620,000원	-	파직급여 공제상환																																	
13-2020-019932	580,000원	-	파직급여 공제상환																																	
4. 기 타	- 교직원이 채무를 불이행하더라도 보증설정액 3,000,000원에 대해서는 보험금 청구를 통해 확보 가능하며, 이하 대여는 파직급여 공제상환을 통해 전액 채권확보 가능 - 본 건은, 교직원 복지향상을 도모하며 공단이 부담하게 되는 재무적 위험이 발생하지 않는 범위 내에서 업무 담당자가 공익을 위해 창의성과 전문성을 바탕으로 시행한 적극행정 면책 취지에 부합한다고 판단되어 신청함																																			

<붙임3>

대여종료조치

<붙임4>

국고학자금대여안내문서

<붙임5>

ITSM요청내역

일련 번호	20-2	감 사 명	2020년도 ◆◆센터 종합감사	대 상 부 서	◆◆센터
대 인 상 자 적 사 항	○ 급 AAA				
제 목	국고학자금 대여한도 심사 부적정			감 사 자	4급 김가운
감 지 적 요 지	·◆◆센터에서는, 「2020년도 국고학자금대여 안내서」에 따라 관할구역 내의 국고학자금대여 심사·지급업무를 수행하면서, 대여한도가 부족한 경우 보증보험 설정을 통해 대여지급이 가능하다는 규정을 확대 해석하여 보증보험 설정 금액을 대여한도액에서 임의적으로 제외하고 심사하여 대여한도를 초과하여 지급함				
적극행정면책 신 청 요 지	·국고학자금 대여한도액에서 보증보험 설정금액을 제외하고 처리한 것은 △보증보험 설정금액을 대여한도에 포함한다는 규정이 없고, △보증보험 설정 대여금은 보증보험을 통해 상환이 가능하여 공단에 재무적 위험이 발생하지 않는다는 점, △교직원의 경제적 생활 안정과 복지향상을 위해 적극적으로 대응하는 측면에서 보증 설정된 대여금을 제외하고 심사한 점 등 적극행정면책 취지에 부합함				
면책기준별 검토의견					
구체적 판단기준	면책요건 해당여부	검토의견			
1. 업무처리의 공공의 이익 여부	○	·「사립학교교직원학자금대여사업위탁관리규칙」 및 「2020년 국고학자금대여 안내서」에서 정하고 있는 국고학자금 대여를 심사하는 과정에서 공단에 재무적 위험이 발생하지 않는 범위 내에서 교직원의 경제적 생활안정과 복지향상을 도모하기 위한 업무의 적극적 처리과정에서 발생한 사항으로 업무처리의 공공의 이익에 해당			
2. 업무의 적극적 처리 결과 여부	○	·해당 교직원(ID:2539696)이 2020년 2학기 국고학자금 320만원을 신청하였고, 국고학자금 대여가능 한도인 262만원에 대해서 심사·지급 처리를 완료하고 추가 금액에 대해 보증보험 설정을 안내 완료하였으나, 보증보험기관이 해당 교직원에 대한 추가적인 보증보험 설정을 거절하여 교직원이 등록금 마련에 어려움을 호소하였고, 이에 따라 교직원의 대여 한도액 산정기준과 기존 대여내역을 검토한 결과, 보증보험을 설정한 기존 대여를 대여 한도에서 분리하여 심사·지급 하더라도 추후 교직원의 채무 불이행에 따른 공단에 재무적 리스크가 발생하지 않는다는 것을 확인 후 처리한 것으로, 업무의 적극적 처리 결과에 해당			

면책기준별 검토의견		
구체적 판단기준	면책요건 해당여부	검토의견
3. 고의나 중대한 과실 존재 여부	○	· <u>고의나 중대한 과실 없음</u>
가. 감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것	○	·국고학자금 대여 담당자(○급 AAA)과 국고학자금 대여 신청교직원(ID:2539696) 사이에 <u>사적인 이해관계 없음</u>
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것	○	·국고학자금 대여 업무처리 내역은 다음과 같이 진행 되었으며, <u>중대한 절차상의 하자는 없음</u> 보증보험 설정한 2020년도 1학기 국고학자금 대여 지급('20.2.27) → 2020년도 2학기 국고학자금(320만원) 신청('20.8.27) → 2020년도 2학기 국고학자금(262만원) 지급('20.8.27) → 학자금대여 추가지급 신청('20.08.31) → 추가신청 대역에 대한 보증보험 설정 안내 및 추가 보증보험 설정불가 회신('20.8.31) → 대여한도 및 관련규정 검토('20.8.31.) → 센터장 결과보고 및 추가 대역지급 결정('20.8.31) *20.8.31. 보증보험을 설정한 국고학자금 대여 내역 한도 제외 전산처리 → 2020년 11월 현재 해당 교직원의 대여한도 증가에 따라 보증보험을 제외하고 추가 지급했던 금액을 포함하더라도 대여 한도에 포함됨
4. 기 타	○	·해당교직원(ID:2539696)이 채무를 불이행하더라도 보증보험 설정금액 300만원에 대해서는 보증보험 청구를 통해 확보가 가능하고, 2020-2학기에 지급한 320만원의 경우 퇴직급여 공제상환을 통해 전액 상환 가능함을 확인하였으며, 공단이 부담하는 재무적 위험이 없는 범위 내에서 업무 담당자가 교직원의 경제적 생활안정을 위해 적극적으로 업무를 처리하는 과정에서 새로운 관점에서 대여한도를 해석하는 데 있어 발생한 사항임
종합의견		·국고학자금 대여한도액에서 보증보험 설정금액을 제외하고 처리한 것은 △보증보험 설정금액을 대여한도에 포함한다는 규정이 없고, △보증보험 설정금액은 보증보험을 통해 상환이 가능하여 공단에 재무적 위험이 발생하지 않는다는 점, △교직원의 경제적 생활 안정과 복지향상을 위해 적극적으로 대응했다는 측면에서 보증 설정된 대여금을 제외하고 심사한 점 등 △업무처리의 공공의 이익에 해당, △업무의 적극적 처리 결과에 해당, △고의나 중대한 과실여부가 존재하지 않음 등 <u>적극행정면책요건에 모두 부합함</u>

적극행정면책 심사결과서

건 명	국고학자금 대여한도 심사 부적정					
신 청 인	◆◆센터 ○급 AAA					
심 사 대 상 자	소 속 부 서	◆◆센터	직 위(급)	○○(○급)	성 명	AAA
심 사 결 과	·◆◆센터 ○급 AAA은 '20년 2학기 국고학자금 대여업무를 수행하면서 2020. 8. 27. 교직원(ID:2539696)의 국고학자금 대여 신청금액 3,200,000원 중 대여 가능한도인 2,620,000원을 지급하였으나, 이후 교직원이 대여한도 부족으로 지급받지 못한 580,000원을 추가로 신청하여 심사하면서 보증보험 설정을 통한 대여금액을 대여한도에서 제외할 수 있는 규정이 없음에도 불구하고 2020년 1학기 보증보험 설정을 통해 대여한 3,000,000원을 대여한도에서 제외하고 추가 대여금을 지급한 이후에 다시 대여에 포함하는 전산처리를 진행하여 결과적으로 교직원의 국고학자금 대여 한도를 초과한 금액을 지급하였으나, 이는 절차에 따라 △보증보험 추가 설정을 교직원에게 안내하였으나, 보증보험 기관에서 추가 설정이 불가능하다는 회신을 받아, 교직원이 등록금 마련에 어려움을 호소하여 이를 해결하기 위해 적극적으로 업무를 처리하는 과정에서 새로운 관점에서 대여한도를 해석하는 데 있어 발생한 사항인 점, △대여 한도액 산정 및 기존 대여내역의 검토를 충분히 거친 점, △보증보험을 설정한 대여를 대여한도에서 제외하여 심사하더라도 교직원의 채무 불이행에 따른 공단의 재무 리스크가 발생하지 않는다는 점 등을 검토하고 처리한 사항으로 △<u>업무처리의 공공의 이익과</u> △<u>업무의 적극적 처리 결과</u>에 해당한다. 또한, △해당 지역 국고학자금 대여 담당자(5급 AAA)와 교직원(ID:2539696)사이 <u>사적인 이해관계는 없었으며, △업무를 처리 하면서 중대한 절차상의 하자는 없는 것으로 확인되어, 적극행정 면책요건에 모두 부합 한다고 판단된다.</u> ·상기와 같은 사유로, <기준> '주의' 처분 에서 <개선> '<u>면책</u>' 으로 결정한다					